

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१

प्रस्तुतकर्ता: माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. महेश बस्नेत, मा. अम्बर बहादुर रायमाझी, मा. सराज अहमद फारुकी
२.	अस्वीकृत
३.	मा. मैना कार्की, मा. प्रतिमा गौतम, मा. कुसुम देवी थापा
४.	मा. विमला सुवेदी
५.	मा. रञ्जु कुमारी झा
६.	मा. प्रेम सुवाल
७.	मा. मेटमणि चौधरी
८.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा
९.	मा. प्रकाश ज्वाला, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे
१०.	मा. भानुभक्त जोशी
११.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. प्रकाश ज्वाला, मा. भानुभक्त जोशी, मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. मेटमणि चौधरी, मा. अम्मर बहादुर थापा
१२.	मा. सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री
१३.	मा. सुशिला सिर्पाली ठकुरी
१४.	मा. विजुला रायमाझी
१५.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. दामोदर पौडेल बेरागी, मा. दिपा शर्मा
१६.	मा. दुर्गा राई
१७.	मा. कल्पना मिँया कुसारी
१८.	मा. ज्ञान बहादुर शाही

१९.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य
२०.	मा. उर्मिला माझी, मा. नारायणी शर्मा
२१.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान
२२.	मा. रोसन कार्की, मा. विना लामा
२३.	मा. छविलाल विश्वकर्मा
२४.	मा. डोल प्रसाद अर्याल
२५.	मा. लक्ष्मी तिवारी
२६.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह
२७.	मा. सुशिला श्रेष्ठ
२८.	मा. मनिष झा
२९.	मा. निशा डाँगी
३०.	मा. डिक बहादुर लिम्बु
३१.	मा. माधव सापकोटा
३२.	मा. अशोक कुमार चौधरी
३३.	मा. गणेश पराजुली
३४.	मा. डा. तोसिमा कार्की
३५.	मा. सोबिता गौतम

संशोधनको विवरणः

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	"जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज गर्न, खुला सिमाना नियमन र बन्द गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्न" थप्नु पर्ने।
२.	मा. महेश बस्नेत, मा. अम्बर बहादुर रायमाझी, मा. सराज अहमद फारुकी	२	उपदफा (५) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ख) वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी नेपालमा नै बसोबास गरी नागरिकता त्याग नगरेको महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले अन्य मुलुकको नागरिकता वा राहदानी नलिएका सन्तानले जन्म र बसोबासको प्रमाण पेश गरेमा अङ्गिकृत नागरिकता पाउन सक्नेछ। वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको महिलाले विदेश रहँदा गर्भवती भई स्वदेश फर्किएर जन्मिएका सन्तानले पति आमाको नामबाट नेपाली अङ्गिकृत नागरिकता पाउन सक्नेछ। (ग) नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम एक पटकलाई भनी जन्मका आधारमा नागरिकता दिएकोमा सो समयमा नेपालमा नै जन्म भएको तर नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नभएका र हाल अन्य कुनै पनि मुलुकको नागरिकता र राहदानी नलिएका व्यक्तिलाई अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता दिन सक्नेछ।
३.	मा. विमला सुवेदी	२	उपदफा १ को खण्ड ४(क) र ५(क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: ४(क) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा "आमा" पछि "बाबु" शब्द थप्ने। ५(क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबु पछि आमा शब्द राख्ने ।
४.	मा. रन्जु कुमारी झा	२	उपदफा (२) हटाउनु पर्ने।
५.	मा. प्रेम सुवाल	२	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) 'वंशजको आधारमा' लाई 'अङ्गिकृत' राख्नुपर्ने । (५ख) पछि (५ग) थप (५ग) "पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभा विघटनपछि न्यायालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी सरकारमा गएका दलहरूको सहमतिमा "जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीहरूको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने" भनी कुन कुन विदेशीहरूका दबाबमा राखिएको हो, सो छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारवाही गरिने छ" थप्नुपर्ने ।

६.	मा. मेटमणि चौधरी	२	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को ५(क) पछि ५(ख) थपेर निजको बाबु सम्पर्कमा आई पहिचान खुलेमा र विदेशी भएको एकिन भएमा निजको नागरिकता स्वतः अंगिकृत हुनेछ।
७.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा		
८.	मा. प्रकाश ज्वाला, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे		
९.	मा. भानुभक्त जोशी		
१०.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. प्रकाश ज्वाला, मा. भानुभक्त जोशी, मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. मेटमणि चौधरी, मा. अम्मर बहादुर थापा	२	उपदफा ४ को खण्ड (क) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (४ख) र (४ग) थप गर्नु पर्ने: (४ख) दफा ३(१) को उपदफा ४(क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिश गोर्खाहरुको हकमा ब्रिटिश सेनामा काम गरी योगदान गरे बापत सम्मानार्थ ब्रिटिश आवासीय भिसा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निज र निजको सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम रहनेछ। (४ग) ब्रिटिश गोर्खाका सन्तान बेलायत लगायत अन्य देशमा जन्म बेलायत वा अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निजले नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।
११.	मा. सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री	२	उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) यस उपदफाले मूल ऐनको दफा (३) मा थप्न प्रस्ताव गरेको उपदफा ४(क) मा रहेका "नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेको पुष्टी हुने कागजात रहे तापनि निजको त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको" भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने। (२) यस उपदफाले मूल ऐनको दफा (३) मा थप्न प्रस्ताव गरेको भनी उपदफा (५क) मा रहेका "नरहेको निजले स्वःघोषणा गरेमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नरहेको भनी सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस र प्रचलित कानून बमोजिमको सजर्मिन मुचुल्का संलग्न गरी निजले स्वःघोषणा गरेमा" भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने।
१२.	मा. विजुला रायमाझी	२	उपदफा (५क) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५ख) थप गरिएको छ: (५ख) बाबु आमा वा तीन पुस्ता भित्रका व्यक्तिको मृत्यु भएको वा वेपत्ता भएको वा सम्पर्कमा नरहेको वा अरु कुनै कारणले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको सनाखत गर्न तीन पुस्ता भित्रको व्यक्ति उपस्थित हुन वा गराउन नसकिएमा वा सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिले

			सनाखत गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धीत स्थानीय तहको प्रमुख/ वडा प्रमुखको सनाखतमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने समावेश गर्ने। उपदफा (५घ) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५घ) थप गर्नु पर्ने: (५घ) "निजको आमा नभएकोमा 'संरक्षकले' सिफारिस गर्न सक्नेछ।"
१३.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. दिपा शर्मा	२	उपदफा (५क) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५ख) थप गरिएको छ: (५ख) बाबु आमा वा तीन पुस्ता भित्रका व्यक्तिको मृत्यु भएको वा वेपत्ता भएको वा सम्पर्कमा नरहेको वा अरु कुनै कारणलबस नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको सनाखत गर्न तीन पुस्ता भित्रको व्यक्ति उपस्थित हुन वा गराउन नसकिएमा वा सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिले सनाखत गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख/ वा सम्बन्धीत वडा प्रमुखको सनाखतमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने समावेश गर्ने।
१४.	मा. दुर्गा राई	२	उपदफा (४ख) पछि देहाय बमोजिम (४ग) थप गर्नु पर्ने: (४ग) ब्रिटिश गोर्खाका सन्तान बेलायत लगायत अन्य देशमा जन्म बेलायत वा अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निजले नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।
१५.	मा. कल्पना मियाँ कुसारी		
१६.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य	२	उपदफा (१) र (२) लाई खारेज गर्ने।
१७.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान		
१८.	मा. रोशन कार्की, मा. विना लामा	२	उपदफा (१) लाई खारेज गर्ने।
१९.	मा. लक्ष्मी तिवारी	२	उपदफा (२) को (५क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (५क) कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
२०.	मा. अमरेश कुमार सिंह	२	उपदफा (२) को (५क) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५ख) थप गर्ने:

			(५ख) बाबु आमा वा तीन पुस्ता भित्रका व्यक्तिको मृत्यु भएको वा वेपत्ता भएको वा सम्पर्कमा नरहेको वा अरु कुनै कारणले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको सनाखत गर्न तीन पुस्ता भित्रको व्यक्ति उपस्थित हुन वा गराउन नसकिएमा वा सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिले सनाखत गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख/ वडा प्रमुखको सनाखतमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने समावेश गर्ने।
२१.	मा. सुशीला श्रेष्ठ	२	उपदफा (१) को (४क) पछि (४ख) र (४ग) थप गर्ने:
२२.	मा. डिक बहादुर लिम्बु		(४ख) दफा ३(१) (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिश सेनामा काम गरि योगदान गरे वापत सम्मानार्थ ब्रिटिश आवासीय भिसा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता कायम रहनेछ । (४ग) ब्रिटिश गोर्खाका सन्तान वेलायत लगायत अन्य देशमा जन्मी वेलायत वा अन्य देशका नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निजले नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन ।
२३.	मा. माधव सापकोटा	२	उपदफा (२) पछि देहाएको उपदफा (३) थप (३) जन्म दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आउने हालको व्यवस्थालाई आधार मानी स्थानीय तहहरूले आफ्नो वडाबाट जन्म दर्ता लिएका नागरिकको उमेर पुगेपछि नागरिकता बनाउने बेला भएको स्मरण गराउँदै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा लागि आफ्नै सक्रियतामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२४.	मा. डा. तोसिमा कार्की	२	उपदफा (१) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (४क) उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको अवस्थामा निजले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । (४ख) बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहीन रहेको वा आमाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा बुवा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम हुनेछ । उपदफा (२) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:

			(५क)) कुनै व्यक्तिले जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएतापनि निजले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन चाहेको भनि स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिक आमाको नामबाट उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
२५.	मा. सोविता गौतम	२	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (४क) उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताप्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएकोमा सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । (४ख) बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) (अङ्गीकृत नागरिकता) बमोजिम हुनेछ । (४ग) नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको नेपाली नागरिक बाबुले नागरिकता लिने प्रक्रियामा सहयोग नगरेको, सम्पर्कमा नरहेको, सनाखत गर्न नआएको अवस्थामा निवेदकबाट त्यस्तो व्यहोराको स्वःघोषणा गराई आमाको नामबाट निजले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (४घ) २०४६ साल चैत्र मसान्त भित्र नेपालमा जन्म भएका तर १६ वर्ष उमेर नपुगेका कारण नागरिकता प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइनेछ ।
२६.	मा. मनिष झा	२	उपदफा (२) को (५क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (५क) कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
२७.	मा. निशा डाँगी		
२८.	मा. प्रेम सुवाल	२	उपदफा (५क) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (५ख), (५ग) र (५घ) थप गर्नु पर्ने: (५ख) “नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सिमाना नियमन र बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय गरी निर्णय लिइने छ” थप्नुपर्ने ।

२९.	मा. मैना कार्की, मा. प्रतिमा गौतम, मा. कुसुम देवी थापा	३	<u>उपदफा (२) को खण्ड (५ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) "अङ्गिकृत" भन्ने शब्दको सट्टा "वंशज" भन्ने शब्द राख्ने।
३०.	मा. विमला सुवेदी	३	<u>मूल ऐनको दफा (३) को उपदफा (३) पछि (३क) थप गर्ने:</u> (३क). नेपाल सरहद भित्र फोला परेका होस ठेगान नभएको र वेवारिस आमाबाट जायजन्म भएका प्रत्येक नाबालकहरुले आमा वा बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन।
३१.	मा. मेटमणि चौधरी	३	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा (५ख) को दोस्रो हरफमा "विदेशीको नागरिकता वा पहिचान खुल्ने अन्य प्रमाणपत्र वा राहदानी नलिएको" शब्द थप्ने
३२.	मा. शेर बहादुर कँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा		
३३.	मा. प्रकाश ज्वाला, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे		
३४.	मा. भानुभक्त जोशी		
३५.	मा. सुशिला सिर्पाली ठकुरी	३	<u>मूल ऐनको दफा (३) को उपदफा (३) पछि (३क) थप गर्ने:</u> (३क) नेपाल सरहद भित्र होस ठेगान नभएमा र वेवारिस आमाबाट जन्म भएका प्रत्येक नाबालकले आमा वा बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
३६.	मा. विजुला रायमाझी	३	<u>मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) पछि देहाय बमोजिम खण्ड (घ) थप गर्ने:</u> (घ) "निजको आमा नभएकोमा 'संरक्षकले' सिफारिस गर्न सक्नेछ"
३७.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य	३	उपदफा (१) र (२) लाई खारेज गर्ने।
३८.	मा. उर्मिला माझी, मा. नारायणी शर्मा	३	<u>उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा ३(क) र ३(ख) थप गर्ने:</u> ३(क) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तान बाबु वेपत्ता भएका अवस्थामा पत्ता नलागेसम्म आमाको नामबाट वंशजको नाताले नागरिक मानिनेछ। ३(ख) नेपाली नागरिक आमा बाबुबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहँदा जन्मेका सन्तानको हकमा निज सन्तानको उमेर पुगेपछि वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ।
३९.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	३	उपदफा (१) र (२) लाई खारेज गर्ने।

४०.	मा. रोशन कार्की, मा. विना लामा	३	उपदफा (२) को ५(ख) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने: (५ख) आमा र बाबुको नागरिकता नभएको भोली आमा र बाबुलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। "बाबुको पहिचान नभएको" सट्टा "बाबु" वेपत्ता भएको हुनुपर्ने। उपदफा (३क), (३ख) थप गर्ने: (३क) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तान बाबु वेपत्ता भएका अवस्थामा पत्ता नलागे सम्म आमाको नामबाट वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ। (३ख) नेपाली नागरिक आमाबाबुबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहँदा जन्मेका सन्तानको हकमा निज सन्तानको उमेर पुगेपछि वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ।
४१.	मा. छविलाल विश्वकर्मा	३	उपदफा (१) पछि ३(१क) देहाय बमोजिम थप गर्ने: (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिश गोर्खाहरुको हकमा ब्रिटिश सेनामा काम गरी योगदान गरे बापत सम्मानार्थ ब्रिटिस आवासिय भिषा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता कायम रहनेछ ।
४२.	मा. डोल प्रसाद अर्याल	३	उपदफा (२) को (५ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (५ख) नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको नेपाली नागरिक बाबुले नागरिकता लिने प्रक्रियामा सहयोग नगरेको, सम्पर्कमा नरहेको, सनाखत गर्न नआएको अवस्थामा निवेदकबाट त्यस्तो व्यहोराको स्व:घोषणा गराई आमाको नामबाट निजले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
४३.	मा. लक्ष्मी तिवारी	३	उपदफा (२) को (५क) पछि देहाय बमोजिम ५(ख) थप गर्ने र त्यसपछिको क्रम संख्या मिलाउने: (५ख) “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न पेश गरेको निवेदन उपर १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने छ”। उपदफा (२) को ५(ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ: (५ख) नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
४४.	मा. मनिष झा		
४५.	मा. निशा डाँगी		

४६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३	<u>उपदफा (२) को (५ख) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> (५ख) नागरिकता लिने प्रक्रियामा नेपाली नागरिक बाबुले सहयोग नगरेको, सम्पर्कमा नरहेको, सनाखत गर्न नआएको अवस्थामा निवेदकबाट त्यस्तो व्यहोराको स्व:घोषणा गराई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।
४७.	मा. डा. तोसिमा कार्की	३	<u>उपदफा (२) को (५ख) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५ख) नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्व:घोषणा गरेमा अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
४८.	मा. विमला सुवेदी	४	<u>उपदफा (१) को खण्ड (१क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१क) "नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबु" पछि "आमाको" शब्द थप्ने।
४९.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैर, मा. नारायण प्रसाद आचार्य	४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) "उपदफा(१)" भन्ने शब्दहरू पछि "र(१क)" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्। "भन्ने वाक्यांशमा 'नचाहेको भनी' कारण खुलाएमा" भन्ने शब्दहरू थप्ने।
५०.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	४	उपदफा (१) र (२) लाई खारेज गर्ने।
५१.	मा. छविलाल विश्वकर्मा	४	<u>उपदफा (३) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (४) थप गर्ने:</u> (४) यस ऐन बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने दलित समुदायका नागरिकले माग गरेमा आफ्नो थर राखी नागरिकता प्रमाण पत्र दिनुपर्नेछ। पहिले बनेका नागरिकताहरूमा थर सच्याउन आवेदन गरेमा माग बमोजिम थर संशोधन गरी नागरिकता प्रमाण पत्र दिनुपर्नेछ। कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नो थर बिनाको नागरिकता चाहेमा थर नराखी नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनुपर्नेछ।
५२.	मा. सुशीला श्रेष्ठ	४	<u>दफा (४) को ८(क) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> "नगरी दिनु पर्नेछ" भन्ने शब्द पछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्ने।
५३.	मा. गणेश पराजुली	४	<u>दफा (४) पछि देहाय बमोजिम ४(क) थप गर्नु पर्ने:</u> (४क) नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन दफा ७(क) अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकता बाहकले नेपालमा राजनैतिक अधिकार बाहेक कानुनले दिएका सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी कानून तत्काल संशोधन गर्ने र नेपालमा रहँदा बस्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको

			पुखौली सम्पत्तिको उपभोग, नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय गर्न पाउने हक तथा लगानीबाट प्राप्त मुनाफा सहज पाउने गरी नियमावलि बनाएर तत्काल लागु गर्ने।
५४.	मा. मैना कार्की, मा. प्रतिमा गौतम, मा. कुसुम देवी थापा	५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "मन्त्रालयको सचिव" पछि "प्रदेशको गृह/प्रशासन/आन्तरिक मन्त्रालयका सचिव" भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
५५.	मा. विमला सुवेदी	५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) "गृह मन्त्रालयको सचिवले" पछि "प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ता भित्र" भन्ने शब्द राख्ने।
५६.	मा. मेटमणि चौधरी	५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> मूल ऐनको १८(२) को तेस्रो हरफमा निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिन सकिने छ र नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
५७.	मा. शेर बहादुर केँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा		
५८.	मा. प्रकाश ज्वाला, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे		
५९.	मा. भानुभक्त जोशी		
६०.	मा. विजुला रायमाझी	५	<u>उपदफा (१) पछि देहाय बमोजिम १ (क) थप गर्ने:</u> (१क) मा लेखिएको बाहेक अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै अधिकारले यो ऐन बमोजिम दिएको आदेश वा निर्णयबाट मर्का परेमा आदेश भएको मितिले ३५ दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने भनिएकोमा आदेश पिडितको पक्षमा नआए नागरिकता विहीन हुनसक्ने हुनाले स्पष्ट विकल्पको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
६१.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य	५	<u>उपदफा (१) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (१) मा रहेको "३५ दिनभित्र" भन्ने शब्दहरू हटाउने र त्यो ठाउँमा "विरुद्ध" भन्ने शब्द थप्ने।
६२.	मा. उर्मिला माझी, मा. नारायणी शर्मा	५	<u>उपदफा (२) को अन्त्यमा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> त्यस्तो आदेशबाट पर्न गएको मर्का हेरी त्यस्तो आदेश दिने अधिकारीलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
६३.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	५	उपदफा (१), (२) र (३) लाई खारेज गर्ने
६४.	मा. रोशन कार्की,	५	<u>उपदफा (१) पछि १(क) थपिएको छ:</u>

	मा. विना लामा		(१क) नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने छ । दफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (५) मर्का परेको खण्डमा मर्का पर्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन विधेयकमा गृह मन्त्रालयको सचिव हुने प्रस्ताव विधिशास्त्रको मान्यतासित मेल खाँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा ऐनबाटै पद तोकेर निवेदन लिई अन्तिम निर्णय गर्ने प्रावधान उचित होइन ।
६५.	मा. सुशीला श्रेष्ठ	५	उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) प्रतिवेदनको विचार गरी गृह मन्त्रालयको सचिवले आफ्नो निर्णय गर्न सक्नेछ । (भन्ने राख्ने) “र निजले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ” (हटाउने) । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको आदेश वा निर्णय पछि उपर यस दफा बमोजिम निवेदन दिन पाइने छैन (हटाउने) अन्तिम हुनेछ । (थप गर्ने) ।
६६.	मा. महेश बस्नेत, मा. अम्बर बहादुर रायमाझी, मा. सराज अहमद फारुकी	६	"कम्तीमा राजपत्र प्रथम श्रेणीको कर्मचारी" को सट्टामा "अधिकृत तहको कर्मचारी" राख्नु पर्ने।
६७.	मा. मेटमणि चौधरी	६	दफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: मूल ऐनको २०(२) को "कम्तीमा राजपत्र अनर्कित प्रथम श्रेणी" को सट्टा "कम्तीमा राजत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारी" भन्ने शब्द थप्ने।
६८.	मा. शेर बहादुर कँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा		
६९.	मा. प्रकाश ज्वाला, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे		
७०.	मा. भानुभक्त जोशी		
७१.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गौरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य	६	दफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: “आफूलाई प्राप्त अधिकार कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कार्यलय प्रमुख भई काम गर्ने कम्तीमा

			राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।” लाई खारेज गरी पुरानै शब्दावली कायम गर्ने ।
७२.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	६	दफा ६ लाई खारेज गर्ने।
७३.	मा. छविलाल विश्वकर्मा	६	दफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (६) अधिकृत स्तर हुनुपर्ने। कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने रा.प.अ.प्रथम श्रेणीको हकमा आवश्यकता परेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयको सचिवबाट लिखित निर्देशन लिई सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने। लिखित समेत लिंदा सेवा सुस्त हुने भएमा मौखिक आदेशमा कानून बमोजिम आवश्यक सेवा उपलब्ध गराई २४ घण्टा भित्र सोको लिखित स्वीकृति लिने।
७४.	मा. दुर्गा राई	७	उपदफा (३क) मा संशोधन: खण्ड (ग) बमोजिम गरिएको स्वःघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भन्ने सट्टामा "३ महिना देखि ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ।"
७५.	मा. कल्पना मियाँ कुसारी		
७६.	मा. लक्ष्मी तिवारी	७	व्यवस्था हटाइनु पर्ने।
७७.	मा. मनिष झा		
७८.	मा. निशा डाँगी		
७९.	मा. सोबिता गौतम	७	दफा ७ मा देहाय बमोजिम दफा (७क) थप गर्नु पर्ने: (७क) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हरेक व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारका सबै निकायमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लगत्तै परिपत्र गर्नुपर्नेछ।
८०.	मा. विमला सुवेदी	८	दफा (८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: २२क. <u>नाबालकको परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने:</u> १६ वर्ष उमेर पुरा नभएको बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नेपाल सरहदभित्रका अभिभावक विहिन अनाथ र होस ठेगान नभएका आमाबाट जन्मेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
८१.	मा. सुशिला सिर्पली ठकुरी		

८२.	मा. माधव सापकोटा	८	जन्मस्थान एकिन नभएको र वडाबाट सिफारिस नभएको, आम र बुबा दुवै नभएकाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको विद्यमान स्थिति अन्त्यका लागि संविधानले दिएको अधिकार विधेयकमा समेटिनुपर्ने ।
८३.	मा. सोबिता गौतम	८	दफा ८ थप गर्नु पर्ने: (१) जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदन परेको दिनबाट बढी मा १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने छ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित काम पुरा नगरेमा वा गर्न अस्वीकार गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले अर्को १५ दिन भित्र गृह मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन परेमा गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण विषयको जाँचबुझ गरी उपयुक्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदन परे बमोजिमको कार्य पूरा गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
८४.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	९ थप	दफा ९ थप गर्नु पर्ने: (१) वंशजको आधारमा नागरिकताबाट लिएका नेपाली नागरिकले जुनसुकै देशमा गएर सम्बन्धित देशको दोस्रो वा पहिलो दर्जाको नागरिकता प्राप्त गरेता पनि नेपाली नागरिकको नागरिकता कायम रहने।
८५.	मा. उर्मिला माझी, मा. नारायणी शर्मा		देहाय बमोजिम दफा थप गर्ने: बाबु आमा दुवै नेपाली भएको तथा अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका बच्चाले नागरिकता लिँदा आमा बाबु दुवैको थर राख्न चाहेमा दुवैको थर राख्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११३ उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि ८५ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख